

JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL - ZONA NORTE - SEDE JULIACA
EXPEDIENTE : 00347-2024-0-2101-JP-LA-04
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O
INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CANAHUIRE ABARCA SERGIO RAUL
ESPECIALISTA : LEA CALDERON ARAPA
DEMANDADO : MINSUR SA
DEMANDANTE : CHAVEZ CHARCA, JOSE PATRICIO

Resolución N°03-2024

Juliaca, diez de octubre

Del año dos mil veinticuatro.

VISTOS; La demanda y el escrito de subsanación de demanda con registro 4205-2024 presentado por JOSE PATRICIO CHAVEZ CHARCA,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el artículo 138° de la Constitución Política del Estado, señala “la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes...”. “...concuerda con lo establecido en el artículo 45° [...]; [...] porque uno de los principios fundamentales de todo Estado Constitucional de Derecho es aquél según el cual el poder del Estado emana del Pueblo, aunque es bueno siempre reiterar que **el ejercicio de ese poder se realiza dentro de las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen**” [véase la STC N°006-2006-PC/TC].

SEGUNDO: En este mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus artículos 1° y 2° precisa que la administración de justicia es independiente en lo jurisdiccional con sujeción a la constitución y a la ley. Ello quiere decir, entonces, que el ejercicio de la función jurisdiccional tiene que enmarcarse en la observancia de las normas constitucionales, las normas legales, y a todo ello se le ha aunado también la doctrina jurisprudencial y los precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional; sólo así se podrá ejercer válidamente la función encomendada al Juez.

TERCERO: Que, la competencia es la facultad de cada Juez o Magistrado de una rama jurisdiccional, para ejercer la jurisdicción en determinados asuntos; es así que, se puede considerar la competencia desde un doble aspecto: el objetivo, como el conjunto de asuntos o causas en que, con arreglo a ley, puede el juez ejercer su jurisdicción, y el subjetivo, como la facultad conferida a cada juez para ejercer la jurisdicción dentro de los límites en que le es atribuida. Si bien esos límites tienen diversa importancia, en ellos se tratará siempre de distribución de jurisdicción entre los jueces de una misma rama jurisdiccional.

CUARTO: El requisito de la competencia exige, para el válido desarrollo de un proceso, no sólo que intervenga un órgano perteneciente al orden

jurisdiccional al que legalmente esté atribuida la materia en litigio; sino además que este órgano sea entre todos los órganos jurisdiccionales, el que tiene asignado -frente a los demás- el conocimiento del asunto; de modo que -si bien es cierto- todos los Jueces poseen la facultad de ejercitar la función jurisdiccional, es decir la de resolver conflictos o incertidumbres jurídicas; sin embargo, no todos pueden dirimir la totalidad de las controversias, por eso que a cada juzgador o grupo de ellos la ley ha dispuesto una serie de reglas para determinar qué procesos podrán conocer.

QUINTO: Ahora bien, respecto a los procesos laborales como el presente, sin soslayar la autonomía jurídica y los principios procesales que inspiran al Derecho del Trabajo, la competencia de los órganos jurisdiccionales sea por razón de materia, territorio, es establecido principalmente con la finalidad de permitir a las partes –que dicho sea de paso, ostentan posiciones desiguales desde la propia relación laboral- un verdadero ejercicio de sus derechos de tutela jurisdiccional efectiva y de defensa.

En tal sentido, el artículo 2° del Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497, prevé: Competencia por materia de los Juzgados Especializados de Trabajo:

“en proceso contencioso administrativo conforme a la Ley de la materia las pretensiones originadas en las prestaciones de servicio de carácter personal, de naturaleza laboral administrativa o de seguridad social, de derecho público, así como las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo...”.

SEXTO: En el caso de autos, el demandante solicita en la demanda el cumplimiento de la resolución directoral No.- 2686-2022- DUGEL, en contra de **MINISTERIO DE EDUCACION UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA SAN ROMAN**, por lo que, tomando en consideración el cuarto supuesto del artículo 2° del Nueva Ley Procesal de Trabajo, se tiene que la pretensión es originada en la prestación de servicios de carácter personal y otro; en consecuencia, estando a lo precedentemente argumentado, éste Juzgado no es competente por razón de materia para conocer la pretensión demandada, sino el Juzgado de Trabajo de la Zona Norte – sede Juliaca; por lo que, corresponde la remisión del proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 36° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria.

Por las consideraciones señaladas;

SE RESUELVE:

- 1) DECLARAR LA INCOMPETENCIA DE ESTE JUZGADO POR RAZON DE MATERIA** para conocer el presente proceso, postulado por **VICTOR MAYTA ITUSACA** en contra de **MINISTERIO DE EDUCACION UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA SAN ROMAN** por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

2) **REMÍTASE** el presente proceso al Juzgado de Trabajo de la Zona Norte, a efecto de que se avoque a su conocimiento. **Hágase Saber.**